

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 · 주 의(기관) 요 구

제 목 안전관리계획서 사후관리 미흡

소 관 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 〇〇〇〇〇부

조 치 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 〇〇〇〇〇부

구 분 안전관리

내 용

1. 업무개요

△△△△본부 〇〇〇〇〇부는 △△ 천연가스발전소 건설공사의 시공 과정에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방하고, 공정별 위험요인을 발굴하여 안전을 확보하기 위하여 착공 전 건설사업자(■■■■■)로부터 받은 안전관리계획서를 검토한 후 그 결과를 ◇◇◇◇부의 ‘건설공사 안전관리 종합정보망²¹⁾’(이하 “종합정보망”이라 한다)에 등록·관리하고 있으며, 안전관리계획서 수립 대상 공사는 [표 39]와 같다.

[표 39] △△ 천연가스발전소 건설 관련 안전관리계획서 수립 대상 현황

공사명	안전관리계획서 수립 대상 공정
△△ 천연가스발전소 천연가스 공급설비 설치공사	- 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사 - 「주택법」 제2조 다 목에 따른 수직증축형 리모델링 - 천공기(높이 10미터 이상인 경우)가 사용되는 건설공사 - 높이 2미터 이상인 흙막이 지보공을 사용하는 건설공사
△△ 천연가스발전소 건설공사	- 천공기(높이 10미터 이상인 경우)가 사용되는 건설공사 - 향타 및 항발기가 사용되는 건설공사

자료: 수감부서 제출자료 재구성

21) 「건설기술진흥법」 제62조 제15항에 따라 국토교통부는 건설안전에 필요한 자료를 효율적으로 관리하고 공동 활용을 촉진하기 위하여 종합정보망을 구축·운영하고 있으며, 같은 법 시행령 제101조의4 제2항에 따라 건설공사현장 점검결과 및 조치결과, 안전관리계획서 사본 및 검토결과, 안전관리계획에 따른 안전점검 결과, 건설공사 준공에 따른 안전점검 종합보고서 등의 정보를 관리하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「건설기술진흥법」 제62조(건설공사의 안전관리) 제1항에 따르면 건설사업자는 안전점검 및 안전관리조직 등 건설공사의 안전관리계획을 수립²²⁾하여 착공 전에 안전관리계획서를 발주자에게 제출·승인받아야 하며, 제2항에 따라 발주자는 안전관리계획의 내용을 검토하여 건설사업자에게 결과를 통보²³⁾하여야 한다.

그리고 「건설기술진흥법 시행령」 제98조(안전관리계획의 수립) 제4항에 따르면 발주자가 안전관리계획서를 검토하는 경우 안전전문기관 또는 국토안전관리원(이하 “건설안전점검기관”이라 한다)에 검토를 의뢰하도록 규정하고 있으며, 제5항에서 안전관리계획의 검토 결과를 [표 40]과 같이 “적정”, “조건부 적정”, “부적정”으로 판정하여 승인서(“조건부 적정”인 경우 보완이 필요한 사항 포함)를 건설사업자에게 발급하도록 명시하고 있다.

[표 40] 안전관리계획의 검토결과 세부내용

점검결과	세부내용
적정	안전에 필요한 조치가 구체적이고 명료하게 계획되어 건설공사의 시공상 안전성이 충분히 확보되어 있다고 인정될 때
조건부 적정	안전성 확보에 치명적인 영향을 미치지 않는 아니하나 일부 보완이 필요하다고 인정될 때
부적정	시공 시 안전사고가 발생할 우려가 있거나 계획에 근본적인 결함이 있다고 인정될 때

자료: 「건설기술진흥법 시행령」 제98조 제5항 내용 재구성

또한 ◇◇◇◇부 고시 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」(이하 “◇◇◇◇

22) 「건설기술진흥법 시행령」 제98조 제1항에서 안전관리계획 수립 대상 공사를 정하고 있으며, 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사, 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사, 천공기·향타 및 항발기·타워크레인을 사용하는 건설공사, 폭발물 사용으로 주변에 영향이 예상되는 공사 등이 해당한다.

23) 「건설기술진흥법 시행령」 제98조 제3항에 따르면 발주자는 안전관리계획서를 제출받은 날로부터 20일 이내에 검토 결과를 건설사업자에게 통보하여야 한다.

부 고시”라 한다) 제58조(적정성 검토 결과의 통지 및 조치 등) 제2항에 따르면 안전관리계획서 검토 결과를 “조건부 적정” 또는 “부적정”으로 통보받은 발주자는 건설사업자에게 지적 내용에 대한 수정이나 보완을 요구하여야 하며, 제6항에 따라 수정이나 보완 조치를 완료한 경우 종합정보망을 통해 7일 이내에 조치 결과를 제출하여야 한다.

이와 더불어 사내 지침서 「(전사-지침-안전보건-016) 건설공사 발주자 안전보건관리」(이하 “지침서”라 한다)에서도 안전관리계획의 검토 결과가 “조건부 적정” 또는 “부적정”인 경우에 안전관리계획의 보완이 이행될 수 있도록 발주자의 책임과 역할을 규정하고 있다.

따라서 안전관리계획서 수립 대상 공사를 시공하는 건설사업자로부터 안전관리계획서를 제출받은 담당 부서는 건설안전점검기관에 안전관리계획의 적정성 검토를 의뢰하고 그 결과를 종합정보망에 등록하여야 하며, 이때 안전관리계획의 적정성 검토 결과가 “조건부 적정” 또는 “부적정”으로 판정되는 경우 건설사업자에게 수정·보완을 요구하고 조치 결과를 재등록하여 지속적인 안전관리를 이행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 △△△△본부 ○○○○부는 [표 41]과 같이 안전관리계획 수립대상 공사 2건에 대해 건설안전점검기관(한국건설안전공사)에서 “조건부 적정” 결과를 통보하였음에도 이에 대한 보완 조치를 소홀히 하였으며, 종합정보망에 등록된 안전관리계획서 점검 결과도 “조건부 적정”으로 되어 있는 등 후속 관리가 미흡

한 것으로 확인되었다.

[표 41] 안전관리계획서 ‘조건부 승인’에 대한 세부현황

공사명	차수	검토기관	결과	주요 검토의견	조치여부
△△ 천연가스발전소 천연가스 공급설비 설치공사	보완 (2차)	한국건설 안전공사	조건부 승인	구간별 공사 내용, 적용 공법등을 파악할 수 있는 자료(설명) 첨부 필요 등 10건	x
	보완 (3차)		조건부 승인	과다굴착 재해예방계획에서 굴착 법면의 안전기울기 수정 필요 등 6건	x
△△ 천연가스 발전소 건설공사	신규		조건부 승인	보합공정표 CPM 또는 NET-WORK 방식으로 작성 등 6건	x
	보완 (1차)		조건부 승인	지반조사보고서 누락 등 9건	x
	보완 (2차)		조건부 승인	지반 침하를 고려한 다짐계획 현장여건에 맞게 수정 필요 등 7건	x

자료: 수감부서 제출자료 재구성

그러므로 △△△△본부 〇〇〇〇부는 안전관리계획의 적정성 검토 결과가 “조건부 승인” 또는 “부적정”으로 통보되는 경우 건설사업자에게 수정 및 보완을 요구하고 이에 대한 조치 결과를 건설안전점검기관에 제출하여 “적정” 통보를 받은 후 종합정보망에 등록함으로써 건설 안전관리의 완결성을 확보하여야 하고 안전관리계획에 따라 지속적인 안전 점검이 이행되도록 관리하여야 한다.

관계부서 의견 및 검토 결과

△△△△본부 〇〇〇〇부는 위의 지적사항에 대해 이견이 없으며, “조건부 승인”을 받은 안전관리계획서에 대해 시공사에 보완을 요구하고, 회신받은 안전관리계획서를 건설안전점검기관에 재검토를 받는 등 조속히 안전관리 업무를 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

△△△△본부장은 ① 조건부 승인을 받아 보완 요구가 필요한 안전관리계획서에 대해 보완 조치 및 건설안전점검기관의 재검토, 종합정보망 등록 등의 조치를 하시기 바라며, (시정) ② 안전관리계획서 검토결과에 따른 후속조치 업무가 제대로 이행되도록 관련 부서를 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)